

Fristlose Kündigung einschätzen

War die fristlose Kündigung rechtmässig? — Beispiel

Partei	David Meyer, Arbeitnehmer
Kanton	Aargau
Arbeitgeberin	Bauhandel Meier AG
Sachverhalt	Fristlose Entlassung nach einmaligem verspätetem Erscheinen (20 Min.) ohne vorherige Verwarnung

Herr Meyer wurde nach einer einzigen Verspätung von 20 Minuten fristlos entlassen, ohne dass zuvor eine Verwarnung ausgesprochen worden war.

1. Sachverhalt

Einmaliges verspätetes Erscheinen um 20 Minuten am 5. Juli 2026, sofortige fristlose Entlassung noch am selben Tag. Keine vorherige Verwarnung oder Abmahnung dokumentiert.

2. Prüfung 'wichtiger Grund'

Eine fristlose Kündigung setzt regelmässig eine schwere Pflichtverletzung voraus, die die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses unzumutbar macht. Eine einmalige, geringfügige Verspätung ohne vorherige Verwarnung erreicht diese Schwelle typischerweise nicht (Prüfhinweis, Einzelfallwürdigung massgebend).

3. Rechtsfolgen bei Ungerechtfertigkeit

Erweist sich die fristlose Kündigung als ungerechtfertigt, entstehen Ansprüche auf Lohnfortzahlung bis zum ordentlichen Vertragsende sowie eine zusätzliche Entschädigung (Prüfhinweis: Höhe im Ermessen des Gerichts).

4. Empfehlung

Empfehlung: Ungerechtfertigkeit der fristlosen Kündigung schriftlich geltend machen und Lohnansprüche fordern.

Entwurf: Schreiben an den Arbeitgeber

Bauhandel Meier AG

Ich mache geltend, dass die mir gegenüber ausgesprochene fristlose Kündigung ungerechtfertigt ist, da kein wichtiger Grund im Sinne des Gesetzes vorliegt. Ich fordere den Lohn bis zum ordentlichen Vertragsende sowie eine angemessene Entschädigung.

Freundliche Grüsse, David Meyer

Allgemeine rechtliche Information, keine verbindliche Beratung und kein Mandatsverhältnis. Dieses Dokument ist ein **Beispiel mit fiktiven Personen und Daten** zur Veranschaulichung von Qualität und Aufbau. Zentrale Fundstellen (Artikel, SR-Nummern, Fristen) vor Verwendung auf fedlex.admin.ch bzw. bger.ch verifizieren. Bei Fristen oder strafrechtlichen Angelegenheiten rechtzeitig eine zugelassene Anwältin / einen Anwalt beiziehen (sav-fsa.ch).